

한국전력공사 상임감사위원

경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [4] 법인 인력관리 부적정
관 계 부 서 : 해외사업운영처, 호주법인
조 치 부 서 : 인사처, 해외사업운영처
내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

호주법인은 바이롱 광산개발에 대한 IPC¹⁾의 반려결정('19. 9. 18.)에 의거 바이롱 광산개발 사업 위탁 운영사인 ☆☆☆와 계약을 종료('19. 12. 31.)하고, 조직 인력을 축소(파견직원 8명 → 3명)하면서 사업 공백 최소화 및 운영사로부터 사업 경험 습득을 사유로 ☆☆☆ 소속 PM으로 근무하던 인원(○●■)²⁾과 계약직 고용계약을 체결('19. 11. 28.)하였다.

계약직 고용계약의 종료('22. 1. 5.)후 호주법인은 업무공백 최소화를 사유로 ○●■이 용역사³⁾ 소속으로 주 1일(8시간) 근무하는 조건으로 2022. 1. 10. 서비스 계약을 체결하였고, 두 차례 계약연장을 하였으며, 이후 바이롱 태양광 사업, 탐사권 갱신 등 업무 증가를 사유로 용역사와의 서비스 계약을 2024. 8. 30. 종료한 뒤,

1) Independent Planning Commission : 독립평가위원회(뉴사우스웨일스주 개발허가권자)

2) AA, 82년생, 뉴사우스웨일스 대학 건설경영학, 호주 시민권자

3) □□ : 호주 현지 인력 서비스 제공사로 고용주를 대리하여 행정(급여 및 세금 등)과 고용 위험(법률)을 부담하고 그 대가로 수수료를 취득

용역사 소속으로 서비스를 제공하던 ○●■을 2024. 9. 2.부터 주 5일 근무하는 계약직 직원으로 채용하였다.

[표 1] 대상자(○●■) 채용 및 용역사 서비스 경과

구분	계약자	직책	계약기간	연봉(계약금액, A\$)	비고(고용 형태 등)
1	○●■	PM	2020.1.6. ~ 2021.1.5.	189,606	Full-Time 계약직
2	○●■	PM	2021.1.6. ~ 2022.1.5.	197,190	Full-Time 계약직
3	2022. 1. 5.부 호주법인 퇴사				
4	□□	PM	2022.1.10. ~ 2023.1.10.	1,186.38/주당	○●■을 통한 서비스(주 8시간) 제공
5	□□	PM	~ 2024.1.10.	1,229.31/주당	서비스 제공 연장계약
6	□□	PM	~ 2025.1.10.	1,273.82/주당	서비스 제공 연장계약
7	○●■	PM	2024.9.2. ~ 2025.9.1.	238,000	Full-Time 계약직

2. 관계 규정 및 판단기준

「해외근무관리지침」 제49조(현지 계약직원 고용) ②에 따르면, 현지 계약직원을 신규 채용하는 경우 채용광고 등을 통한 공개채용 절차에 의해야 하며, 「호주법인 운영내칙」 제33조(현지인력 고용)에 따르면 해외법인은 사업 수행을 위하여 현지에서 직원을 고용할 수 있으며, 채용기준 및 급여, 복리후생, 보직, 승격 등 세부 운영에 관한 사항은 해외법인에서 정한다고 되어 있고,

「호주법인 운영내칙」 제3조(규정 등과의 관계)에 따르면, 해외법인 및 해외법인 근무자와 관련하여 본 운영내칙에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 공사 규정, 해외근무관리지침, 해외법인이 공사 이외의 자와 체결한 제계약, 호주

현지법률 및 상관례에 따른다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

호주법인은 ☆☆☆사와 사업 위탁운영 종료(2019. 12. 31.)에 대비하여 ☆☆☆사의 사업경험 습득 및 자료 인수를 위한 최소인력을 채용하기 위해 ☆☆☆ 직원 우선 접촉, 필요시 헤드헌터 등을 통해 접촉 범위를 확대하여 대상자를 선별한 뒤 협상을 통해 채용하는 것으로 결정⁴⁾하였다.

「해외근무관리지침」상 현지 계약직원의 신규 채용은 공개채용 절차에 의해야 하나, 당시 법인이 사업 위탁 운영사인 ☆☆☆의 바이롱 광산사업 운영 노하우 및 데이터베이스를 이관받는 시점이었고, IPC의 사업반려 결정에 대한 법원 소송을 준비중인 과정에서 이를 대응하기 위한 바이롱 광산개발 사업 경험을 가진 직원의 채용이 필요한 상황이었던 점을 고려하면 대상자를 특정하여 협상을 통해 고용계약을 체결을 하는 방식을 택한 것은 현실적으로 불가피한 면이 있는 것으로 판단된다.

[그림 1] 바이롱 광산개발 사업경과



그러나 2024. 8. 16. 법인이 현지 인력 서비스 제공사(□□) 소속으로 서비스(주

4) 「호주 바이롱사업 운영계약 종료 검토 및 법인 조직인력 운영(안) 수정 보고」('19.11.)

8시간)를 제공하던 ○●■을 주 5일 현지 계약직원으로 채용한 것은 ○●■을 최초 법인이 공고 없이 채용했던 2020년 1월 당시와는 아래와 같은 차이점이 있는 것으로 확인된다.

① 법인의 계약 당사자가 ○●■이 아닌 현지 인력 서비스 제공사(□□)이므로 계약의 종료 후 ○●■을 채용하려면 공개채용을 의무적으로 진행해야 했었고, ② 위탁 운영사(☆☆)의 업무인수라는 특수성이 있어 공개채용을 하지 않고 협상으로 진행했었던 2020. 1. 10. 최초 채용과는 달리 2024. 8. 16. 채용은 단순 업무량과 그 중요도만을 고려하였을 뿐 공개채용이 불필요한 특정 사유가 명확히 명시되지 않았으며, ③ 바이롱 광산 사업의 사실상 종료(3심 청구 기각)⁵⁾로 인하여 광산사업의 전문가만을 채용해야 할 필요성이 없었고, ④ 직접 채용의 가장 큰 사유로 명시한 바이롱 태양광 사업의 F/S(Feasibility Study, 타당성 조사) 용역 관리 또한 공개채용을 통하여 태양광 사업전문가를 채용하는 등의 대안이 있었기 때문에 특정 대상자를 지정하여 고용계약을 체결할 필요는 없었던 것으로 판단된다.

위 채용을 결정한 당시 법인장 □&※(2, 現 해외사업운영처)은 해당 계약직 직원의 채용을 공개채용이 아닌 협상을 통한 채용으로 결정한 사유에 대해 ㉠ 근무 당사자의 변경 없이 근무형태만 바뀐 것이고, ㉡ 채용대상자가 명확하여 굳이 다른 지원자들을 들러리 세울 필요가 없다고 생각했으며, ㉢ 인력서비스사에

5) 2022. 2. 10. High Court of Australia

지불하는 수수료(약 37,000A\$/년) 및 공개채용에 필요한 비용을 절감할 필요가 있었고, ㉠ 태양광 사업 초기 단계에서 지역 주민, 정부와의 의사소통이 가장 중요하기 때문에 오랫동안 바이롱 사업에 경력을 가지고 있는 ○●■을 책임자로 판단하여 채용하였다고 주장하나,

㉡ 근무형태만 바뀐 것이 아니라 법인과의 계약 당사자가 바뀐 것(당초 : 용역사, 변경 : ○●■)이고, ㉢ 서류 및 면접 등을 통하여 다른 지원자들과 비교 없이 채용대상자가 명확하다고 단정한 것은 주관적인 판단일 뿐 객관성을 담보할 수 없으며, ㉣ 수수료 및 공개채용에 소요되는 비용의 절감이 공개채용을 하지않을 당위성이 될 수 없고, ㉤ ○●■이 태양광 사업의 전문가가 아니었음을 □&※ 본인도 인정하였으며, 단지 바이롱 사업에 오랜 경력을 갖고 있어 책임자라고 판단했다는 것은 □&※의 자의적인 판단으로 보이는 바 위 주장은 이유없다 할 것이다.

다만, 금번 호주법인의 인력서비스 제공 용역 종료 후 공개채용의 절차없이 계약직 채용을 결정한 것과 관련하여 아래와 같이 두 가지 사항을 고려할 필요가 있다.

첫째, 호주 공정노동법(Fair Work Act)에 따르면 민간기업의 경우 공개채용을 반드시 실시해야 한다는 명시적 의무조항은 존재하지 않으며, 내부인재 추천, 비공개 스카우트, 임원의 지명 추천 등이 모두 합법이다. 단지, 고용주가 인종,

성별, 성적지향, 나이, 신체장애, 임신, 종교 등 차별 사유를 이유로 채용을 거부하거나 불이익을 주는 것을 불법으로 규정할 뿐 그 외의 제한사항은 없다. 다만 정부 및 공공기관의 경우 행정규정(Public Service Act 1999)에 의거 공개 공고 및 심사를 거쳐야 한다고 명시⁶⁾되어 있다.

둘째, 호주 현지법령에 의거 사업을 진행하는 법인의 특수성을 고려할 필요가 있다. 호주는 성과 중심의 유연한 채용이 일반화된 국가인데, 공공기관인 모회사의 규정을 근거로 획일적인 공개채용을 강제하는 것이 우수한 인재 채용, 법인의 현지화 및 자율성 확보에 도움이 되는지에 대하여 상세히 검토해 볼 필요성이 있다.

따라서, □&※이 ○●■을 공개채용 절차를 거치지 않고 호주법인 계약직으로 채용한 것은 공개채용을 의무화한 해외근무관리지침을 위반한 사실이 명백하나, 앞선 위 두 사유에 명시된 바와 같이 현지 고용법 및 해외법인의 특수성 또한 감안할 필요가 있다고 판단된다.

□&※의 지시로 ○●■의 채용절차를 담당하였던 ◎♠◎(3)은 당시 □&※의 지시가 잘못된 결정이었음을 인지하지 못하였다고 진술하였으며, ○●■은 본인의 호주법인 계약직 채용 결정과 관련하여 □&※, ◎♠◎에게 채용에 대한 대가를 지급하거나 개인적인 친분관계가 본인의 채용에 영향을 준 사실은 없다고 진술

6) Section 22(2) 정부기관은 직원 채용 시 반드시 공개 공고 및 심사를 거쳐야 함

하였고, 이는 □&※과 ◎♣◎도 동일하게 진술하는바 ○●■의 채용과 관련하여 개인적인 친분관계의 영향 및 그 대가성을 확인할 수는 없었다.

조치할 사항

인사처장은 현지 직원 채용시 공개채용을 의무화한 해외근무관리지침을 위반한 ‘□&※’에게 ‘경고’를 처분하여 주시고 (경고), 잘못된 지시를 이행한 담당자인 ‘◎♣◎’에게 ‘주의’를 처분하여 주시기 바랍니다. (주의)

해외사업운영처장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하는 등 대책을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	통 보 1	-	경 고 [1명] 주 의 [1명]	해외사업운영처 호주법인	인사처 해외사업운영처